

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1819/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
ร้อยตำรวจตรีวิน วันหวัง

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 268

ป.วิ.พ. มาตรา 95

จำเลยยอมรับต่อเจ้าพนักงานตำรวจที่กองกำลังพล กรมตำรวจว่าจำเลยเป็นผู้แก้ไขตำแหน่งและเลขประจำตำแหน่งในบันทึกการขอบรรจุข้าราชการตำรวจที่ผู้บังคับบัญชาของจำเลยเสนอแต่งตั้งให้จำเลยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาลประจักษ์ เป็นตำแหน่งรองสารวัตรปกครองป้องกันสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม แม้คำรับดังกล่าวจะเป็นคำบอกเล่าก็ตาม แต่ก็เป็นการบอกเล่าที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์ จึงรับฟังได้

จำเลยปลอมเอกสารบันทึกการขอบรรจุข้าราชการตำรวจอันเป็นเอกสารราชการขณะเอกสารดังกล่าวถูกส่งไปตามสายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงอธิบดีกรมตำรวจและยังคงค้างอยู่ที่กองกำลังพล กรมตำรวจ ย่อมเป็นหน้าที่ของเจ้าที่กองกำลังพล กรมตำรวจ ที่จะเสนอเอกสารดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจอยู่แล้ว จำเลยจึงมิใช่เป็นผู้ใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กองกำลังพล กรมตำรวจ โดยวิธีแฉกเรื่องไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจตั้งโจทก์ฟ้อง จำเลยจึงไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปลอมหนังสือบันทึกการขอบรรจุข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิ อันเป็นเอกสารราชการของพลตำรวจโท เสน่ห์ สิทธิพันธ์ บันทึกเสนออธิบดีกรมตำรวจเพื่อบรรจุแต่งตั้งจำเลยซึ่งมียศสิบตำรวจเอก ซึ่งได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิในตำแหน่ง รอง สวป.สน.ประชาชื่น โดยจำเลยกับพวกได้ชุดลบบข้อความ "รอง สวป.สน.ประชาชื่น" ออกแล้วพิมพ์ข้อความ "รอง สวป.สน.ชนะสงคราม" ลงไปแทน และชุดลบบตัวเลขช่องตำแหน่งเลขที่ "สน.๑ - ๒๗๙" ออกแล้วพิมพ์เลขที่ "๙๙" ลงไปแทน เพื่อให้อธิบดีกรมตำรวจหลงเชื่อว่า พลตำรวจโทเสน่ห์ สิทธิพันธ์ เสนอแต่งตั้ง จำเลยให้ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจนครบาล ชนะสงคราม โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่พลตำรวจโทเสน่ห์ สิทธิพันธ์ อธิบดีกรมตำรวจและประชาชน และจำเลยได้นำเอกสารราชการปลอมแปลงดังกล่าว ไปใช้และอ้างแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังพล กรมตำรวจ โดยวิธีนำเอกสาร ปลอมดังกล่าวแนบเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นสูงตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจ เพื่อให้เชื่อว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารราชการที่แท้จริง จนอธิบดีกรมตำรวจแต่งตั้ง จำเลยให้ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจนครบาล ชนะสงคราม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่กองกำลังพล กรมตำรวจ พล ตำรวจโทเสน่ห์ สิทธิพันธ์ อธิบดีกรมตำรวจ และประชาชนขอให้ลงโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘ และ ริบเอกสารปลอม

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับคำพยานบอกเล่าไว้ว่า "นอกจากร้อยตำรวจตรีไพบูลย์แล้ว โจทก์ยังได้อ้างพันตำรวจตรีอาภรณ์ ไชยปะ ว่าที่พันตำรวจตรีบรรจง ตันศยานนท์ พันตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ พันตำรวจเอกวาสนา เพิ่มลาภ และพลตำรวจตรีสนอง วัฒนวรังกูร มาเบิกความเป็นพยานว่าเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๓ หลังจากมีข่าวเรื่องคำสั่งแต่งตั้งจำเลยถูกแก้ไขแล้วจำเลยได้มาที่กองกำลังพล พันตำรวจตรีอาภรณ์และว่าที่พันตำรวจตรีบรรจงได้เชิญจำเลยไปพบกับพันตำรวจเอกสุเทพ จำเลยได้ยอมรับผิดชอบต่อพันตำรวจเอกสุเทพว่าจำเลยเป็นคนแก้ไขตำแหน่ง และเลขประจำตำแหน่งในเอกสารหมายเลข จ.๒ รุ่งขึ้น วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๓ จำเลยมาพบพันตำรวจเอกวาสนา จำเลยก็ยอมรับผิดชอบต่อพันตำรวจเอกวาสนาต่อหน้าพลตำรวจตรีสนองว่า จำเลยเป็นผู้แก้ไขตำแหน่งและเลขประจำตำแหน่งเอกสารหมายเลข จ.๒ คำพยานโจทก์ดังกล่าวสอดคล้องต้องกันและเป็นคำเบิกความของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ไม่มีเหตุที่น่าสงสัยว่าจะเบิกความกลั่นแกล้งจำเลย แม้จะเป็นคำพยานบอกเล่า แต่เป็นคำบอกเล่าที่ทำให้ตนเองเสียประโยชน์ จึงรับฟังได้" สำหรับปัญหาว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานใช้เอกสารปลอมหรือไม่นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่า เอกสารหมายเลข จ.๒ เป็นบันทึกข้อความของพลตำรวจโทเสนห์ สิทธิพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขอบรรจุถูกส่งไปตามสายงานและค้างอยู่ที่กองกำลังพล จำเลยกับพวกได้ร่วมกันแก้ไขข้อความในเอกสารนั้น ดังนี้ จะว่าจำเลยเป็นผู้ใช้และอ้างเอกสารดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่กองกำลังพล โดยวิธีแนบเรื่องไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรม

ตำรวจหาได้ไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองกำลังพอที่จะเสนอเอกสารดังกล่าว
ไปตามลำดับจนถึงอธิบดีกรมตำรวจอยู่แล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕
จำคุก ๑ ปี ๔ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลอาญา - นายจรินทร์ ตันตยาคม

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัส มุ่งศิลป์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ